# La prevención de riesgos laborales en sectores específicos y supuestos particulares

PID_00244434

Guillermo García González

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas



Universitat Oberta de Catalunya



*Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es*

# Índice

**Introducción**..... 5

**Objetivos**..... 6

**1. La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: marco normativo específico**..... 7

**2. Los sujetos intervinientes en el proceso constructivo: sus obligaciones específicas en materia preventiva**..... 9
2.1. Obligaciones del promotor ..... 10
2.2. Obligaciones de los contratistas ..... 11
2.3. Obligaciones de los subcontratistas ..... 13
2.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos ..... 14

**3. El coordinador de seguridad y salud**..... 16
3.1. El coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto ..... 16
3.2. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra ..... 17

**4. Instrumentos preventivos específicos en el sector de la construcción: estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud**..... 20
4.1. El estudio o estudio básico de seguridad y salud ..... 20
4.2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción ..... 21

**5. La formación preventiva en el sector de la construcción**..... 23

**6. La subcontratación en el sector de la construcción: aspectos preventivos**..... 24

**7. La prevención de riesgos laborales en las actividades mineras**..... 26

**8. La prevención de riesgos laborales en la Administración pública: principio general de aplicabilidad y excepciones**..... 28

**9. La prevención de riesgos laborales en supuestos particulares**..... 31

9.1. La aplicación de la LPRL a los socios trabajadores de las sociedades cooperativas ..... 31
9.2. Trabajadores autónomos y prevención de riesgos laborales ..... 32
9.3. Empleados del hogar y prevención de riesgos laborales ..... 33
9.4. La obligación de prevención de riesgos laborales de los fabricantes, importadores y suministradores ..... 34

**Resumen**..... 37

**Bibliografía**..... 39

# Introducción

El presente módulo lleva a cabo un estudio detallado de diferentes sectores y actividades que, por su especial configuración, cuentan con un régimen jurídico específico en materia de prevención de riesgos laborales. El particular tratamiento jurídico a efectos preventivos en ocasiones vendrá determinado por la propia peligrosidad y complejidad del sector, como en el caso de la construcción o la minería. En otras ocasiones, el legislador dota de un especial marco jurídico preventivo a actividades que, desde la óptica laboral, presentan determinadas singularidades.

En el primer apartado se lleva a cabo un exhaustivo estudio de la regulación preventiva aplicable de manera específica al sector de la construcción. Este sector, de indudable trascendencia económica, se presenta como uno de los ámbitos productivos en los que la siniestralidad laboral tiene una especial incidencia. Consciente de esta realidad, el legislador ha implementado un conjunto de normativa preventiva sectorial, con el objetivo de diseñar un marco jurídico específico que permita mejorar las condiciones de seguridad y salud en el ámbito de la construcción. Este marco legislativo ha sido completado por la negociación colectiva, que en el sector de la construcción ha tenido un papel fundamental en la ordenación de las condiciones de seguridad y salud y ha constituido una referencia en cuanto al papel que los convenios colectivos están llamados a ejercer en materia preventiva.

El segundo apartado del módulo analiza el régimen jurídico preventivo aplicable de manera específica al sector minero, un sector con una especial relevancia preventiva, por cuanto el nivel de riesgo y la probabilidad de materialización de accidentes laborales resultan muy elevados.

A continuación, se estudian las peculiaridades que en materia de prevención de riesgos laborales existen en relación con la Administración pública. A pesar de que la Ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) resulta plenamente aplicable a la práctica totalidad del sector público, la propia naturaleza del mismo y la pluralidad de actividades y funciones que desarrolla han hecho que se establezcan determinadas adaptaciones normativas en el régimen jurídico establecido por la regulación preventiva a todos los efectos.

Finalmente, el módulo hace una especial referencia al régimen preventivo aplicable a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, a las sociedades cooperativas, a los empleados del hogar y a los fabricantes, importadores y suministradores. Se trata de cuatro realidades que, atendiendo a su particular articulación desde la perspectiva laboral, reciben un tratamiento jurídico singular.

# Objetivos

Después del estudio del presente módulo, el estudiante será capaz de:

**1.** Conocer la normativa preventiva que regula de manera específica el sector de la construcción.

**2.** Asimilar el régimen de subcontratación de las obras de construcción, así como los principales deberes y obligaciones de los diferentes sujetos que intervienen.

**3.** Distinguir los aspectos preventivos específicos que incluye la normativa de seguridad y salud en el sector de la minería.

**4.** Identificar y comprender las peculiaridades que presenta la aplicación de la LPRL en ámbito del sector público.

**5.** Entender el sistema preventivo aplicable a las sociedades cooperativas.

**6.** Advertir la incidencia de la normativa preventiva en los trabajadores autónomos y en los empleados del hogar, su régimen jurídico y sus particularidades.

**7.** Comprender el alcance y el significado de las obligaciones preventivas de los fabricantes, importadores y suministradores.

# 1. La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: marco normativo específico

La LPRL, norma básica de seguridad y salud laboral en nuestro ordenamiento jurídico, configura un **cuerpo básico** de disposiciones preventivas que requieren en muchas ocasiones, para su plena efectividad, de concreción y desarrollo. En este sentido, el artículo 6 LPRL determina que serán las **normas reglamentarias** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, por medio de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores.

En cumplimiento del necesario desarrollo normativo de las disposiciones generales de la LPRL, se han dictado diferentes normas dirigidas a sectores de actividad específicos que, por su especial importancia desde la óptica económica y preventiva, requieren un marco jurídico preventivo singular; paradigma de esta regulación sectorial preventiva es el sector de la construcción.

A todos los efectos, la normativa sectorial preventiva en el ámbito de la construcción desarrolla la LPRL y adapta algunos de sus contenidos al sector de la construcción para su mayor efectividad. Esto implica que, salvo supuestos muy excepcionales, la normativa sectorial no desplaza a la general, sino que la complementa, resultando por lo tanto plenamente aplicable en el sector de la construcción la LPRL y el resto de la normativa reglamentaria que la desarrolla.

La **normativa sectorial preventiva en el ámbito de la construcción desarrolla la LPRL** y adapta algunos de sus contenidos al sector de la construcción.

Junto con la normativa emanada de los poderes públicos, la negociación colectiva, al amparo de lo que se dispone en el artículo 2.2 LPRL, ha tenido una especial relevancia en la regulación del régimen jurídico en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la construcción. El convenio colectivo de este sector evidencia el trascendente papel que pueden jugar los agentes sociales en materia preventiva, y adapta a una realidad productiva concreta el régimen jurídico general implementado por la LPRL y por el resto de la normativa que la desarrolla.

En relación con el **sector del ámbito de la construcción**, la normativa preventiva general se tiene que complementar, entre otras, con las disposiciones siguientes:

**a) RD 1627/1997**, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

**RD 1627/1997**

Esta norma resulta aplicable a toda obra, pública o privada, en la que se lleven a cabo trabajos de construcción o de ingeniería civil. Partiendo de que en el sector de la construcción intervienen múltiples operadores vinculados de manera directa o indirecta con el proceso constructivo, la norma regula las obligaciones de los posibles sujetos que intervienen en el ámbito de una obra: promotor, proyectista, contratista, subcontratista y trabajadores autónomos. Además, se configura en las figuras preventivas del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra.

**b) RD 314/2006**, de 17 de marzo, por el cual se aprueba el Código técnico de la edificación.

**c) Ley 32/2006**, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

**Ley 32/2006**

Esta norma regula la subcontratación en el ámbito de la construcción, y establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. La Ley resulta aplicable a los contratos que se celebren, en régimen de subcontratación, para la ejecución de los **trabajos efectuados en obras de construcción**, tales como excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, acondicionamientos o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación y trabajos de pintura y limpieza y saneamiento. Además de limitar la cadena de subcontratación, la norma establece una serie de **requisitos de solvencia** a las empresas que vayan a actuar en el sector de la construcción, que tendrán que acreditar, entre otros extremos, la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos y la organización preventiva de la que dispone la empresa.

**d) RD 1109/2007**, de 24 de agosto, mediante el cual se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

**e) Resolución de 28 de febrero de 2012**, de la Dirección General de Ocupación, por la cual se registra y publica el **V Convenio colectivo del sector de la construcción (CGSC)**.

**CGSC**

El contenido del CGSC es de obligado cumplimiento en **todas las actividades propias del sector de la construcción**: las dedicadas a la construcción y obras públicas, la conservación y el mantenimiento de infraestructuras, las canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales, las embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos, y el comercio de la construcción mayoritario y exclusivista. Las actividades que integran el campo de aplicación del CGSC se relacionan y detallan a título enunciativo y no exhaustivo en el anexo I del mismo. El CGSC contiene numerosas disposiciones de índole preventiva, tanto desde una perspectiva técnica como jurídica. Especialmente relevante resulta el desarrollo de la obligación de formación del artículo 19 LPRL en el ámbito de construcción, aspecto al que se dedicará una especial atención en el apartado 5 de este módulo.

## 2. Los sujetos intervinientes en el proceso constructivo: sus obligaciones específicas en materia preventiva

En las obras de construcción, es frecuente la coexistencia en un mismo centro de trabajo de varias empresas y trabajadores autónomos que desarrollan su actividad de manera simultánea. En estos casos, resulta de vital importancia que todos actúen coordinadamente en materia de prevención de riesgos laborales.

La obligación de coordinación de las actividades empresariales establecida en el artículo 24 LPRL ha quedado desarrollada por el RD 171/2004, de 30 de enero, y por la Ley 32/2006, por la cual se regula la subcontratación en el sector de la construcción, así como por el RD 1109/2007, dictado en aplicación de la Ley 32/2006. Esta normativa de coordinación se complementa en el sector de la construcción con lo dispuesto en el RD 1627/1997.

Este grupo de normas establecen un **conjunto de obligaciones para los diferentes agentes** que intervienen en el desarrollo de una obra de construcción **en atención al papel que la empresa juega dentro del proceso de construcción**. Estas obligaciones lo son sin perjuicio de las generales establecidas por la LPRL para todo tipo de empresas.

En el marco de una **obra de construcción** pueden intervenir los siguientes **sujetos** (art. 2 RD 1627/1997).

**a) Promotor**: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se lleve a cabo una obra. Cuando el promotor contrate directamente a trabajadores autónomos para la ejecución de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquellos.

**b) Proyectista**: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto de obra.

**c) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra**: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 RD 1627/1997.

**d) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra**: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 RD 1627/1997.

**e) Dirección facultativa**: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

**Dirección facultativa**

La dirección facultativa será necesaria en aquellas obras a las que legalmente les resulte exigible proyecto, y estará formada, según la LOI, por el director de obra y el director de la ejecución de la obra, pudiendo ser ejercidas las dos funciones por arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros o ingenieros técnicos, según la naturaleza de la obra (arts. 12 y 13 LOI). A todos los efectos, en materia preventiva, al director de obra le corresponde una vigilancia mediata en la aplicación y ejecución de las medidas de seguridad, y la del director es de ejecución inmediata. El director de obra tendrá entre sus funciones coordinar al equipo técnico facultativo de la obra, y adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo el desarrollo de ejecución. El director de la ejecución de la obra es el agente que asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra, y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de la edificación.

**f) Contratista**: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

**g) Subcontratista**: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de llevar a cabo determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

**h) Trabajador autónomo**: la persona física diferente del contratista y del subcontratista, que lleva a cabo de manera personal y directa una actividad profesional sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de efectuar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo contrate para la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.

En los siguientes subapartados se desarrollan las obligaciones preventivas del promotor, los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos. Respecto al coordinador de seguridad y salud en construcción, por su especial relevancia, su estudio detallado se hace de manera específica en el apartado 3.

## 2.1. Obligaciones del promotor

Como menciona el artículo 2.1.c y 2.3 RD 1627/1997, se considera promotor a cualquier persona física o jurídica por cuya cuenta se haga una obra. Cuando el promotor contrate directamente a trabajadores autónomos para la ejecución

de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquellos. Son **obligaciones específicas** del promotor las siguientes:

- Elaboración, en fase de proyecto de la obra, de un **estudio de seguridad y salud** (que **puede ser básico o no**, en función del número de trabajadores empleados, duración de la obra, presupuesto, etc.), con los contratantes establecidos en el RD 1627/1997 (arts. 5 y 6). El estudio o el estudio básico de seguridad y salud tiene que ser elaborado por el técnico competente designado por el promotor y, en caso de que haya un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a este elaborar o hacer que se elabore este estudio. El estudio de seguridad y salud contendrá las principales disposiciones en materia de seguridad e higiene aplicables en la obra, los procedimientos y equipos que hay que emplear, así como los principios de la actuación preventiva para seguir.

**Ved también**

Los principios de la actuación preventiva que hay que seguir se tratan en el subapartado 4.1 de este módulo didáctico.

**Ved también**

El tema del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra se trata en el apartado 3 de este módulo didáctico.

- Designar al **coordinador de seguridad y salud** durante la elaboración del **proyecto de obra**, si en la elaboración del mismo intervienen varios proyectistas.

- Designar al **coordinador de seguridad y salud** durante la **ejecución de la obra** cuando en la misma intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o varios trabajadores autónomos. Este técnico puede ser el mismo que el nombrado en fase de proyecto.

## 2.2. Obligaciones de los contratistas

Conforme a lo que se dispone en el artículo 2.1.h RD 1627/1997, se entiende por *contratista* a la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. Las **principales obligaciones preventivas** de los contratistas son las siguientes:

**a)** Aplicar los **principios de la acción preventiva** que se incluyen en el artículo 15 LPRL, y que se concretan en el ámbito de la construcción en el artículo 10 RD 1627/1997.

**Artículo 10 RD 1627/1997**

El artículo 10 RD 1627/1997 incluye los principios generales preventivos aplicables durante la ejecución de la obra:

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.

- La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares.
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y los dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
- El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que se tendrá que dedicar a los diferentes trabajos o fases de trabajo.
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se lleve a cabo en la obra o cerca del lugar de la obra.

**b)** Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, especialmente en cuanto a la coordinación de actividades empresariales regulada por el artículo 24 LPRL, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra.

**c)** Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si procede, de la dirección facultativa.

**d)** Organización de la actividad preventiva, incluyendo la presencia del **recurso preventivo** introducido por el artículo 32 bis LPRL, en aquellos casos en los que resulte preciso.

**Recursos preventivos**

La DA 14.ª LPRL regula la **presencia de recursos preventivos en las obras de construcción**, y señala que les resulta aplicable el régimen general establecido por el artículo 32 bis LPRL (módulo IV, epígrafe 6), con algunas especialidades. La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista, teniendo como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de las mismas. La presencia de los recursos preventivos de cada contratista se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

**Ved también**

Los recursos preventivos en el centro de trabajo se tratan en el apartado 6 del módulo «La organización de la prevención de riesgos laborales» de esta asignatura.

**e)** Comunicación de **apertura de centro de trabajo** ante la autoridad laboral previa al inicio de actividades. Según el artículo 19 RD 1627/1997, la comunicación de apertura tiene que incluir el **plan de seguridad y salud**.

**f)** Estar **inscritas en el REVA** de la autoridad laboral competente.

**Ved también**

La inscripción en el REVA se trata en el apartado 6 de este módulo.

**g)** Cada contratista tiene que disponer en la obra del **libro de subcontratación**, que se habilitará ante la autoridad laboral autonómica competente.

**h)** Verificar que las empresas subcontratadas hayan efectuado la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva y hayan formado e informado a los trabajadores que vayan a prestar servicios en la obra.

**Ved también**

El tema del libro de subcontratación se trata en el apartado 6 de este módulo.

**i)** Elaboración del **plan de seguridad y salud en el trabajo**, en el que se estudien y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico de seguridad y salud, evaluando los principales riesgos laborales de los puestos de trabajo en la obra y planificando la actividad preventiva. El plan de seguridad y salud tiene que ser aprobado por el coordinador durante la ejecución, y debe estar a disposición de los diferentes sujetos intervinientes en la misma y también de la Inspección de Trabajo. Los contratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal (incluyendo a los trabajadores autónomos contratados directamente por ellos) lo establecido en el plan de seguridad y salud.

**Ved también**

El plan de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción se trata en el subapartado 4.2 de este módulo didáctico.

**j)** El contratista en una obra tiene el carácter de empresario principal, por lo que debe vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de los subcontratistas y trabajadores autónomos, así como controlar que existen los adecuados medios de coordinación entre los diferentes agentes que intervienen en la obra.

### 2.3. Obligaciones de los subcontratistas

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de llevar a cabo determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución (artículo 2.1.i RD 1627/1997). Son específicas **obligaciones del subcontratista**, entre otras:

- Aplicar los principios de la acción preventiva que se incluyen en el artículo 15 LPRL, y que se concretan en el ámbito de la construcción en el artículo 10 RD 1627/1997.

- Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, especialmente en lo que respecta a la coordinación de actividades empresariales regulada por el artículo 24 LPRL, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra.

- Organización de la actividad preventiva.

- Estar **inscritas en el REVA** de la autoridad laboral competente, en los mismos términos y condiciones que los expresados para los contratistas.

- Verificar que las empresas subcontratadas en cadena, en el supuesto de que existan, hayan llevado a cabo la evaluación de riesgos y la planificación

de la actividad preventiva y hayan formado e informado a los trabajadores que vayan a prestar servicios en la obra.

- Entregar al contratista principal la evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y el documento acreditativo del cumplimiento de las obligaciones de formación e información.

- Recibir el **plan de seguridad y salud** como instrumento básico de información sobre riesgos laborales y cumplir y hacer cumplir a su personal (incluyendo a los trabajadores autónomos contratados directamente por el subcontratista) lo dispuesto por el mismo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si procede, de la dirección facultativa.

### 2.4. Obligaciones de los trabajadores autónomos

Los trabajadores autónomos son toda persona física diferente del contratista y del subcontratista que lleva a cabo de manera personal y directa una actividad profesional sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de efectuar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista.

Son obligaciones preventivas de los trabajadores autónomos las siguientes:

**a)** Aplicar los principios de la acción preventiva que se incluyen en el artículo 15 LPRL, y que se concretan en el ámbito de la construcción en el artículo 10 RD 1627/1997.

**b)** Cumplir el **plan de seguridad y salud**.

**c)** Ajustar su actuación a los deberes de coordinación determinados por el artículo 24 LPRL, participando de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. Desde el punto de vista de la exigencia de responsabilidad administrativa, los trabajadores autónomos serán responsables de las infracciones relativas al deber de coordinación de actividades empresariales. Respecto al resto de los incumplimientos posibles, responderán las empresas contratistas y subcontratistas que los contrataron (art. 11.2 RD 1627/1997).

**d)** Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, si procede, de la dirección facultativa.

**e)** Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV RD 1627/1997 durante la ejecución de la obra.

**f)** Cumplir las obligaciones que en materia de prevención de riesgos se establecen para los trabajadores (artículo 29, apartados 1 y 2, LPRL).

**Artículo 29 LPRL**

El artículo 29 LPRL señala que corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, en conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. En particular, se establece que los trabajadores tendrán que:

- Utilizar de manera adecuada, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualquier otro medio con el que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas del mismo.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los puestos de trabajo.
- Informar inmediatamente a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para efectuar actividades de protección y de prevención o, si procede, al servicio de prevención, sobre cualquier situación que, a su juicio, comporte, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no comporten riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

**g)** Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo que se dispone en el RD 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo por los trabajadores.

**h)** Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización de equipos de protección individual por los trabajadores.

# 3. El coordinador de seguridad y salud

El RD 1627/1997 crea la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, una figura nueva en nuestro sistema jurídico preventivo, que se erige en eje vertebrador de la organización de la prevención en la mayor parte de las obras de construcción. La referida norma contempla dos clases de coordinadores: uno, durante la elaboración del proyecto de obra cuando intervengan varios proyectistas; otro, durante la ejecución de la obra cuando intervenga más de una empresa contratista o subcontratista, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Este último es el que habitualmente concurre en las obras de construcción, y sobre el que recaen el mayor número de facultades, obligaciones y responsabilidades en materia preventiva.

**La designación de los dos coordinadores corresponde al promotor** antes del inicio de los trabajos o tan pronto se constate la concurrencia de varios sujetos en la obra, y estos cargos pueden recaer en la misma persona. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades, sin perjuicio de las acciones que pudiera ejercitar el empresario promotor sobre los coordinadores incumplidores (artículo 3.4 RD 1627/1997, en relación con el artículo 14.4 LPRL).

**Promotor y coordinador**

La relación que une al promotor con el coordinador de seguridad y salud habitualmente se articula por medio de un contrato de arrendamiento de servicios, pero nada obsta al hecho de que la misma se formalice por medio de una relación laboral. El promotor, auténtico titular del centro de trabajo y de la obligación de coordinación *ex* artículo 24 LPRL y RD 1627/1997, elegirá libremente al coordinador de seguridad y salud según su titulación, formación y experiencia, y se configurará de manera normativa un claro vínculo de dependencia del coordinador de seguridad y salud respecto al promotor.

Conforme al artículo 10.2 y a la DA 4.ª LOI, la titulación necesaria para ser coordinador de obra es la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. Además, se recomienda que cuente con una formación adicional ajustada al programa de doscientas horas contenido en la guía del INSHT del RD 1627/1997.

## 3.1. El coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios de la acción preventiva incluidos en el artículo 8 RD 1627/1997 y en el artículo 15 LPRL, en el supuesto de que haya varios proyectistas. Sus funciones principales son:

- Elaborar, o hacer que se elabore bajo su responsabilidad, el estudio o el estudio básico de seguridad y salud.

- Coordinar que los proyectistas tengan presentes los principales riesgos existentes y apliquen las medidas para prevenirlos, especialmente al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización, con el fin de planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución de estos trabajos o fases del trabajo.

### 3.2. El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa y designado por el promotor para llevar a cabo las tareas estipuladas en los artículos 9 y 14 RD 1627/1997. La inexistencia de dirección facultativa en aquellas obras que no requieran proyecto no supone que no tenga que existir coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, siempre que en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos.

De acuerdo con los artículos 9, 13 y 14 RD 1627/1997, las **funciones preventivas** encomendadas al coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra son las siguientes:

**a)** Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad del artículo 15 LPRL al tomar las decisiones técnicas y de organización, para poder planificar los diferentes trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, y al estimar la duración requerida para la ejecución de los diferentes trabajos o fases de trabajo. Para el cumplimiento de esta obligación, el coordinador tendrá que conocer con suficiente antelación las decisiones técnicas y de organización que vayan a ser implantadas, con el fin de concertar medios y esfuerzos y conjugar las diferentes finalidades, propósitos, intenciones y objetivos de los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos; todo esto, sin perjuicio de las obligaciones en materia de coordinación que tienen los contratistas respecto a las empresas o trabajadores autónomos por ellos contratados, en virtud de lo que se dispone en el artículo 24 LPRL.

**Papel del coordinador**

El coordinador está integrado, a todos los efectos, en la dirección facultativa. Esto no implica que tenga que tomar las decisiones técnicas y de organización propias de la obra que son competencia de la dirección facultativa, sino que, para estar integrado en aquella, participa en estas decisiones comprobando que han sido tenidos en cuenta los principios de la acción preventiva.

**b)** Gestionar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y si procede los subcontratistas y los trabajadores autónomos, aplican de manera coherente y responsable durante la ejecución de la obra los principios de la acción preventiva que se incluyen en el artículo 15 LPRL, y especialmente en las tareas o actividades comprendidas en el artículo 10 RD 1627/1997.

**Tareas comprendidas en el artículo 10 RD 1627/1997**

Estas tareas son, entre otras, el mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza; la elección del emplazamiento de los lugares y áreas de trabajo; la manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios auxiliares; el mantenimiento; el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las instalaciones y los dispositivos necesarios para la ejecución de la obra con el objetivo de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores; la delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los diferentes materiales; la recogida de los materiales peligrosos utilizados; el almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros; la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, etc.

La ejecución de una obra puede suponer que las actividades efectuadas por el contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, desarrolladas de manera simultánea o sucesiva, interfieran en la aplicación de los principios especificados en el artículo 15 LPRL. En este caso, el coordinador concertará estas actividades con el fin de evitar las posibles contradicciones, interferencias e incompatibilidades que puedan existir, sin perjuicio de las obligaciones en materia de coordinación que tienen los contratistas respecto a las empresas o los trabajadores autónomos por ellos contratados, en virtud de lo que se dispone en el artículo 24 LPRL.

**c)** Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, si procede, las modificaciones introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador (art. 7.2 RD 1627/1997).

**d)** Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 LPRL. Los empresarios, contratistas o subcontratistas, y los trabajadores autónomos que intervengan en una obra, están obligados a cooperar entre sí en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales intercambiando información y estableciendo los mecanismos de coordinación que sean necesarios. El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra tiene, entre sus funciones, la de organizar esta coordinación, iniciándola, impulsándola, articulándola y velando por su correcto desarrollo, en estrecho contacto con el o los contratistas. Hay que tener presente lo determinado en la DA 1.ª RD 171/2004, de acuerdo a la manera en que las instrucciones que el empresario titular está obligado a proporcionar a las empresas concurrentes en el centro de trabajo en materia preventiva (artículo 8 RD 171/2004) se entenderán cumplidas por el promotor mediante el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista y, si no existiera, mediante su impartición por parte de la dirección facultativa.

**e)** Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

**f)** Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Si no fuera necesario designar coordinador, la dirección facultativa asumirá esta función.

**g)** Facilitar a los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos las indicaciones e instrucciones precisas en materia de seguridad y salud laboral.

**h)** Custodiar y gestionar el **libro de incidencias**, haciendo constar en el mismo los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral (art. 13 RD 1627/1997).

**Libro de incidencias**

En cada centro de trabajo existirá, con finalidades de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. El libro de incidencias estará a disposición de la dirección facultativa, de los contratistas y subcontratistas, de los trabajadores y sus representantes y de las autoridades competentes (art. 13 RD 1627/1997).

**i)** Paralizar los trabajos o, si procede, la totalidad de la obra, de apreciar circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, advertir al contratista de este incumplimiento y comunicar la paralización a los contratistas y subcontratistas afectados por la misma, a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 14 RD 1627/1997). Esta misma función se atribuye a los otros integrantes de la dirección facultativa (director de obra y director de ejecución de obra), pese a haber designado a un coordinador de seguridad y salud (arts. 13.3 y 14.1 RD 1627/1997).

**Las funciones preventivas del coordinador**

El alcance de las funciones preventivas del coordinador de seguridad y salud ha sido una de las cuestiones más debatidas por la doctrina, debate que se ha visto reflejado en las dispares resoluciones judiciales sobre la materia. Básicamente, la cuestión controvertida radica en dilucidar si el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra es un coordinador cualificado en materia de prevención de riesgos laborales, o si sus funciones lo convierten en un vigilante del cumplimiento de la normativa preventiva por los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Atendiendo a nuestro ordenamiento jurídico, tiene que entenderse que la función del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra no es la propia de un vigilante de seguridad. Su misión principal consiste en controlar, coordinar y planificar el cumplimiento de la normativa preventiva en la obra, sin que estas funciones consigan la concreta ejecución y supervisión de todas y cada una de las medidas de seguridad. En consecuencia, no le resulta exigible una permanente presencia en la obra: basta con que seleccione momentos importantes.

# 4. Instrumentos preventivos específicos en el sector de la construcción: estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud

## 4.1. El estudio o estudio básico de seguridad y salud

El estudio de seguridad y salud tiene que contemplar la totalidad de actividades que se prevén en la obra, y es una herramienta formal que, incluyendo la planificación preventiva de la obra, se presenta como el principal instrumento documental destinado a garantizar el derecho de los trabajadores de la construcción a una protección eficaz.

Tal y como indica el artículo 4 RD 1627/1997, el promotor estará obligado al hecho de que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio de seguridad y salud**, siempre que **concurra alguna de las circunstancias** siguientes:

- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 euros.

- Que la duración deseada de la obra sea superior a treinta días laborables, amparándose en algún momento a más de veinte trabajadores de manera simultánea.

- Que el volumen de mano de obra deseada, entendiéndose como tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a quinientos.

- Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Si el proyecto de obra no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos mencionados anteriormente, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un **estudio básico de seguridad y salud**.

La principal diferencia entre el estudio de seguridad y salud y el estudio básico de seguridad y salud se encuentra en la documentación que compone cada uno de los informes (arts. 5.2 y 6.2 RD 1627/1997, de manera respectiva).

**Estudio de seguridad y salud y estudio básico**

El estudio de seguridad y salud se encuentra estructurado como un proyecto, y contiene lo siguiente: memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que vayan a utilizar, identificando los riesgos laborales y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a la evitación de estos riesgos; pliegue de condiciones particulares; planos en los que consten gráficos y esquemas para la mejor comprensión de las medidas preventivas; mediciones de las unidades o elementos de seguridad y salud

definidos o proyectados, y presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio. El estudio básico, por su parte, se compone de una memoria en la que se determinarán las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, y comprenderá la identificación de los riesgos y las medidas aplicables frente a los mismos, así como las medidas de protección colectiva relativas a los trabajos que impliquen riesgos especiales.

Si hubiese coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, será este el técnico competente para la elaboración del estudio, o para hacer que se elabore bajo su responsabilidad. Si por el contrario, por intervenir un único proyectista, no se hubiera designado coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto, los artículos 5.1 y 6.1 RD 1627/1997 determinan que el estudio o estudio básico de seguridad y salud tendrá que ser efectuado por el técnico competente designado por el promotor.

El estudio de seguridad y salud, o si procede estudio básico, se integra en el proyecto de obra y constituye una herramienta fundamental a efectos de coordinar la actividad preventiva de los diferentes agentes intervinientes en el proceso constructivo. A partir del estudio, los diferentes contratistas elaborarán sus respectivos planes de seguridad y salud, que tendrán que ser aprobados, según el artículo 7.2 RD 1627/1997, por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa si no se requiriese la presencia de este coordinador.

### 4.2. El plan de seguridad y salud en el trabajo en obras de construcción

Según el artículo 7 RD 1627/1997, **cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo** en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud es el instrumento básico de identificación y, si procede, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva en las obras o centros de trabajo temporales en el sector de la construcción.

El plan de seguridad y salud se corresponde en las obras de construcción con la **evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva**, reguladas en el capítulo II RSP.

En el plan se incluirán, si procede, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico.

El plan de seguridad y salud tendrá que ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de esta obra. Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la aprobación del plan corresponderá a la dirección facultativa.

Al igual que sucede a todos los efectos en relación con la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, el plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del técnico competente (coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, si procede, dirección facultativa).

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas que intervengan en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Además, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición de la dirección facultativa y de la autoridad laboral.

**Libro de incidencias**

Como ya se ha apuntado, en cada centro de trabajo habrá un libro de incidencias con finalidades de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. El libro de incidencias, custodiado y gestionado por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, estará a disposición de la dirección facultativa, de los contratistas y subcontratistas, de los trabajadores y sus representantes, y de las autoridades competentes, quienes podrán llevar a cabo las anotaciones preventivas que estimen oportunas.

## 5. La formación preventiva en el sector de la construcción

Junto a la obligación de formación establecida en la LPRL a todos los efectos para todos los ámbitos, el **CGSC** establece un plan formativo en materia de prevención de riesgos laborales que resulta de obligada aplicación a todas las empresas acogidas al sector de la construcción. Mediante el diseño de este plan formativo, el CGSC adapta el genérico formulado del artículo 19 LPRL a su realidad sectorial, y delimita los conceptos legales indeterminados de *formación suficiente y adecuada*. Con esto se da cumplimiento a la remisión que la DA 7.ª RSP efectúa a la negociación colectiva para la determinación de la formación preventiva necesaria en función de los distintos sectores productivos.

El plan formativo establecido en el CGSC se estructura en **dos niveles**: el primer ciclo de formación o **aula permanente** (arts. 139 y 143), de aplicación general para todos los trabajadores, y los itinerarios formativos propios del **segundo ciclo** o formación en función del puesto de trabajo o por oficio (art. 144 y siguientes). Este diseño se ajusta a los requerimientos formativos que en materia de prevención de riesgos laborales contemplan el artículo 10 de la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y el artículo 12 del RD 1109/2007, por el que se desarrolla esta Ley.

Además, el CGSC establece en su artículo 166 que para el desarrollo de las **funciones de nivel básico** en el sector de la construcción será necesario cursar un programa formativo con una duración de **sesenta horas**, en lugar de las cincuenta establecidas por el artículo 35 y el anexo IV RSP.

La formación incluida por el CGSC es preceptiva en este sector, y es adicional y complementaría a la que establece el artículo 19 LPRL. Las dos están dirigidas a mejorar la capacitación y formación de los trabajadores en su ámbito de aplicación. En definitiva, el convenio no hace sino remitirse a lo que establece el artículo 2 LPRL y, respetando el mínimo necesario del artículo 19 del mismo cuerpo legal, mejora la formación requerida para los trabajadores en el sector de la construcción.

# 6. La subcontratación en el sector de la construcción: aspectos preventivos

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo en el sector de la construcción y las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que intervengan en el mismo. La norma ha sido desarrollada por el RD 1109/2007, de 24 de agosto, modificado parcialmente por el RD 337/2010, de 19 de marzo.

Cualquier empresa que desee intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, como **contratista o subcontratista**, tiene que acreditar, entre otros extremos:

**a)** Que dispone de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la **formación** necesaria en prevención de riesgos laborales.

**Formación de los recursos humanos**

El requisito de formación de los recursos humanos al que se refiere el artículo 4.2.a de la Ley 32/2006 se entenderá cumplido cuando la organización preventiva del empresario expida certificación sobre la formación específica impartida a todos los trabajadores de la empresa que presten servicios en obras de construcción y, además, cuando se acredite que la empresa cuenta con personas que, conforme al plan de prevención de aquella, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. Estos planes formativos, tanto en un ámbito productivo como directivo, han sido desarrollados por el CGSC.

**b)** Que tiene una adecuada **organización preventiva**, según lo establecido en la LPRL y en el RSP.

**Organización preventiva**

A tal fin, en la solicitud de inscripción se tiene que adjuntar la documentación que acredite la organización de la empresa en materia preventiva.

- Servicio de prevención ajeno: concierto o conciertos formalizados con entidades acreditadas, con acreditación de su vigencia, o bien certificado emitido por el servicio de prevención donde consten las especialidades y actividades preventivas concertadas.
- Servicio de prevención propio: acta de constitución.
- Servicio de prevención mancomunado: acta de constitución de este servicio o de adhesión de la empresa al mismo.
- Designación de trabajadores: acta de designación.

Con el objetivo de verificar estos requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos en una obra de construcción tendrán que estar inscritas en el REA, registro dependiente de la autoridad laboral competente.

La **solicitud de inscripción en el REA** deberá contener, entre otros aspectos, la declaración suscrita por el empresario que acredite que dispone de recursos humanos, en sus ámbitos directivo y productivo, **formados de manera adecuada** en prevención de riesgos laborales, así como de una **organización preventiva** conforme a la LPRL.

La inscripción en el REA será única y tendrá validez en todo el territorio nacional, lo que permitirá a las empresas incluidas en el mismo intervenir en la subcontratación en el sector de la construcción como contratistas o subcontratistas.

Por otro lado, el artículo 8 de la Ley 32/2006 establece la obligación que tiene cada **contratista** de disponer en la obra del **libro de subcontratación**, que se habilitará ante la autoridad laboral autonómica competente. En el libro tienen que figurar los datos de los agentes que toman parte en la obra y de los sujetos que tienen responsabilidades y facultades en materia de seguridad y salud, dejando constancia de la cumplimentación de las obligaciones de coordinación y planificación de seguridad en el marco de la obra (fecha de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista o trabajador autónomo, instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud, etc.).

Las empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en las obras de construcción deberán **vigilar el cumplimiento** de la normativa en prevención de riesgos laborales y, en particular, las obligaciones relativas a la subcontratación por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con los que contraten. El **incumplimiento** de las obligaciones de acreditación y registro o del régimen de subcontratación determinará la **responsabilidad solidaria** del subcontratista que hubiera contratado incurriendo en estos incumplimientos y del correspondiente contratista respecto de las obligaciones laborales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato acordado que correspondan al subcontratista responsable del incumplimiento. Las infracciones en esta materia quedan expresamente incluidas en la **LISOS** (arts. 11, apartados 6 y 7; 12, apartados 27, 28 y 29; y 13, apartados 15, 16 y 17).

# 7. La prevención de riesgos laborales en las actividades mineras

El sector de la minería, por su especial peligrosidad, dispone de un complejo régimen de ordenación jurídica de la seguridad y la salud laboral. Además de resultarle aplicable la LPRL y sus disposiciones de desarrollo, el sector minero cuenta con normas propias de seguridad y salud destinadas a regular los aspectos preventivos en este sector productivo. Dentro de estas normas específicas hay que señalar las siguientes.

**a)** Normativa anterior a la LPRL: **RD 3255/1983**, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del minero; **RD 2857/1978**, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento general para el régimen de la minería, y el RD 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. La disposición derogatoria única de la LPRL reconoce de manera expresa la vigencia de todas estas normas en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la minería.

**b) RD 1389/1997**, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

**RD 1389/1997**

Se incluyen en el ámbito del RD 1389/1997 las industrias extractivas a cielo abierto o subterráneas que lleven a cabo una de las actividades siguientes:

- Extracción propiamente dicha de sustancias minerales al aire libre o bajo tierra, incluso por dragado.
- Prospección en orden a esta extracción.
- Preparación para la venta de las materias extraídas, excluidas las actividades de transformación de estas sustancias.
- Perforación o excavación de túneles o galerías, cualquiera que sea su finalidad, sin perjuicio de lo que se dispone en la normativa relativa a las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Dentro del conjunto de normas referido, resulta especialmente destacable el RD 1389/1997 que, partiendo de los contenidos de la LPRL, configura el deber de seguridad empresarial en el sector de la minería con determinadas especificidades. Entre estas, hay que señalar las que siguen (art. 3 y siguientes RD 1389/1997):

- Los puestos de trabajo donde haya trabajadores tienen que contar con la **supervisión** de una persona responsable. Además, los trabajos que impli-

quen un riesgo específico solo se podrán asignar a trabajadores competentes, y deben ser ejecutados según las instrucciones dadas.

- En los centros de trabajo hay que llevar a cabo las **prácticas de seguridad** necesarias a intervalos regulares (art. 3 RD 1389/1997).

- El empresario tiene que asegurar que se elabore y mantenga al día el denominado **documento sobre seguridad y salud**. Este documento, que incluye los contenidos básicos de los capítulos III y V LPRL, tiene que adaptarse en su contenido y estructura a lo que se dispone en la Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y la estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva.

- El empresario tiene que tomar las medidas y precauciones apropiadas al tipo de explotación para prevenir, detectar y combatir el inicio y la propagación de incendios y **explosiones**, así como para evitar la formación de atmósferas explosivas o nocivas para la salud.

- El empresario tiene que velar por la existencia y el mantenimiento de los **medios de evacuación y de salvamento** adecuados, para que los trabajadores, en caso de peligro, puedan evacuar los puestos de trabajo sin dificultad, rápidamente y con total seguridad. En este sentido, se deberán adoptar las medidas necesarias para proporcionar los sistemas de alarma y otros medios de comunicación precisos que permitan, cuando sea necesario, la inmediata puesta en marcha de las operaciones de socorro, evacuación y salvamento.

- El empresario tendrá que informar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la **autoridad minera** competente de todos los accidentes mortales y graves que se produzcan y de cualquier situación de peligro grave, sin perjuicio de cualquier otra obligación de comunicación o notificación que le imponga la legislación laboral vigente.

## 8. La prevención de riesgos laborales en la Administración pública: principio general de aplicabilidad y excepciones

La garantía de la seguridad y la salud laboral de los funcionarios y empleados públicos tiene su fundamento primario en nuestro texto constitucional. El artículo 40.2 CE atribuye a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la función de velar por la seguridad y la higiene en el trabajo. Según este principio constitucional, la seguridad y la salud laboral deben ser garantizadas no solo en el ámbito de las relaciones laborales en sentido estricto, sino también en las relaciones administrativas y estatutarias del personal al servicio de la Administración pública.

Como principio general, en el ámbito de la Administración pública la LPRL y su normativa de desarrollo resultan de aplicación, aunque con ciertas peculiaridades.

**Artículo 3 LPRL**

El artículo 3 LPRL determina que «esta Ley y sus normas de desarrollo serán aplicables tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo». El mismo artículo señala que cuando la LPRL se refiere a trabajadores y empresarios, se tienen que entender incluidos en estos términos el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, de manera respectiva.

La LRPL **equipara a los funcionarios públicos** y al resto del personal de la Administración pública **con los trabajadores**, y les atribuye de manera sustancial el mismo régimen de obligaciones preventivas.

Como se ha apuntado, esta equiparación se llevará a cabo siempre atendiendo a las **propias peculiaridades** establecidas por la LPRL (entre otras, las contenidas en los arts. 31.1, 34.3 y 35.4 LPRL, y DA 4.ª RSP), así como por la normativa específica que se dicte. En este punto, destaca el **RD 67/2010**, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración general del Estado.

El RD 67/2010 regula a todos los efectos la aplicación de las disposiciones de la LPRL al ámbito de la Administración general del Estado. La norma presta una especial atención a las diferentes **modalidades de organizar la prevención** de riesgos laborales en el ámbito de los diferentes organismos públicos integrantes de esta Administración, y a la articulación de los **derechos de participación** de los funcionarios y empleados públicos en materia preventiva.

**La LPRL en la Administración pública**

Es fácilmente comprensible que el régimen de derechos y obligaciones preventivos implantados por la LPRL debe tener unos cauces propios de aplicación en el ámbito de la Administración pública. El principio de legalidad, el de jerarquía y la consideración de la Administración pública como ente que actúa con personalidad jurídica única llevan a entender que la aplicación del conjunto de derechos de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales no se efectúa del mismo modo en el seno de la Administración pública que en las empresas privadas, y ni siquiera en la misma Administración pública en función de las múltiples actividades que desarrolla.

Además, dentro del ámbito de la Administración pública, y atendiendo a su especial actividad, tienen un tratamiento específico las unidades siguientes:

- Centros y establecimientos militares. Será de aplicación lo dispuesto en la LPRL, pero con las particularidades previstas en su normativa específica, concretada para el personal laboral, estatutario y funcionarios civiles por el RD 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V LPRL al ámbito de los centros y establecimientos militares.

- Establecimientos penitenciarios. Se adaptarán a la LPRL aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a cabo en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

La **regla general de aplicabilidad**, con las matizaciones efectuadas, admite ciertas **excepciones** en relación con aquellas actividades cuya especial configuración impida la aplicación directa de la LPRL. De este modo, el artículo 3 LPRL establece que la Ley 31/1995 no será de aplicación directa en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan, en el ámbito de las funciones públicas siguientes:

- Policía, seguridad y resguardo aduanero.
- Servicios operativos de protección civil y peritación forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
- Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

Sin embargo, y pese a no ser directamente aplicable a estas actividades, la misma LPRL determina que sus contenidos tendrán que inspirar la regulación específica que en materia preventiva se dicte en relación con los trabajadores que presten servicios en estas actividades excluidas.

**Regulación de las actividades excluidas por la LPRL**

Estas actividades excluidas por la propia LPRL de su ámbito de aplicación han sido reguladas por, entre otras, las normas siguientes:

- RD 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

- RD 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

- RD 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

Las mismas razones que justifican la especial configuración de las obligaciones preventivas de la Administración pública sustentan el singular **régimen de responsabilidad** frente a sus eventuales incumplimientos. En este sentido, la responsabilidad administrativa de la Administración pública por sus incumplimientos de obligaciones preventivas se limitará a las medidas correctoras referidas en el artículo 42.4 LISOS, en los términos incluidos por el RD 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general del Estado.

En relación con la responsabilidad penal, no se puede exigir directamente a la Administración pública, en su condición de persona jurídica, este tipo de responsabilidad; sin embargo, sí hay que exigirla a la persona que la represente y, en general, a los empleados públicos obligados a llevar a cabo actividades preventivas. Por su parte, la responsabilidad civil de la Administración es directa en los casos en que se produzcan daños y perjuicios hacia el trabajador, con existencia de un nexo causal entre la acción u omisión (falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de las obligaciones preventivas) y el daño sufrido.

# 9. La prevención de riesgos laborales en supuestos particulares

## 9.1. La aplicación de la LPRL a los socios trabajadores de las sociedades cooperativas

El LPRL incluye dentro de su ámbito de aplicación a las sociedades cooperativas en las que haya socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica (art. 3.1).

**Ley 27/1999**

La Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas, apenas tiene referencias a la prevención de riesgos laborales. Tan solo el artículo 80.5, en relación con las cooperativas de trabajo asociado, señala que resultarán de aplicación a los centros de trabajo y a los socios trabajadores las normas sobre salud laboral y sobre la prevención de riesgos laborales, que se aplicarán teniendo en cuenta las especialidades propias de la relación societaria y autogestionada de los socios trabajadores que los vincula con su cooperativa. Junto con este precepto, el artículo 80.6 establece que los socios trabajadores menores de dieciocho años no podrán llevar a cabo trabajos nocturnos ni los que el Gobierno declare, para los asalariados menores de dieciocho años, insalubres, penosos, nocivos o peligrosos tanto para su salud como para su formación profesional o humana.

Las **previsiones específicas** de la LPRL en relación con las sociedades cooperativas son exiguas:

- En sociedades cooperativas donde los socios prestan su trabajo personal, se incluye la posibilidad de concertar **operaciones de seguro** que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo (art. 15.5 LPRL).

- El reglamento de régimen interno de la sociedad cooperativa regulará un **régimen disciplinario** para casos de incumplimientos preventivos por parte de los trabajadores (art. 29 LPRL).

- La DA 10.ª LRPL determina que el procedimiento para la designación de los **delegados de prevención** en las sociedades cooperativas que no cuenten con asalariados tendrá que estar previsto en sus estatutos o ser objeto de acuerdo en asamblea general. Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, haya asalariados, se computarán los dos colectivos a efectos de lo que dispone el artículo 35.2 LPRL. En estos casos, la designación de los delegados de prevención se hará de manera conjunta por parte de los socios que prestan trabajo y los trabajadores asalariados o, si procede, los representantes de estos.

Fuera de estas singularidades, la aplicación de la LPRL a los socios trabajadores de las sociedades cooperativas se hará en los mismos términos que a los trabajadores por cuenta ajena.

## 9.2. Trabajadores autónomos y prevención de riesgos laborales

El ámbito natural de aplicación de la LPRL lo constituyen los trabajadores por cuenta ajena y el personal al servicio de las administraciones públicas. Sin embargo, la propia LPRL contempla algunas disposiciones de las que se van a derivar derechos y obligaciones para los trabajadores autónomos (art. 3.1 LPRL).

Evidentemente, se hace referencia en este punto a aquellos trabajadores autónomos que tengan trabajadores a su cargo, pues desde el momento en que contraten a trabajadores por cuenta ajena, asumirán la posición de empresario principal respecto a estos, con todas las obligaciones empresariales que se derivan de la LPRL y de sus disposiciones de desarrollo.

Las disposiciones de la LPRL aplicables a los trabajadores autónomos se concretan únicamente en la **obligación de coordinación de actividades empresariales**, en relación con los deberes de **cooperación y de información e instrucción** (art. 24.5 LPRL). De este modo, cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras empresas, o cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las empresas para las que presten servicios, serán aplicables para todos los deberes de cooperación, información e instrucción previstos en el artículo 24 LPRL.

Complementando lo dispuesto por la LPRL, la LETA añade en su artículo 8.4 la obligación de las empresas que contraten a trabajadores autónomos para la ejecución de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, de vigilar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de estos trabajadores.

**Artículo 12 RD 1627/1997**

En esta materia, y en el ámbito de la construcción, las obligaciones preventivas de los trabajadores autónomos están incluidas en el artículo 12 RD 1627/1997.

Junto con la obligación de coordinación contemplada por la LPRL, es necesario destacar algunas disposiciones preventivas configuradas por la LETA en relación con los trabajadores autónomos:

- Cuando los trabajadores autónomos tengan que operar con **maquinaria, equipos, productos, materias o útiles** proporcionados por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no lleven a cabo esta actividad en el centro de trabajo de esta empresa, el empresario tendrá que proporcionar a los trabajadores autónomos –y estos recaudar de aquellos– la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 8.5 LETA, en relación con el art. 41.1 LPRL).

- El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo cuando considere que esta actividad supone un **riesgo grave e inminente** para su vida o salud (art. 8.7 LETA).

Como consecuencia lógica de las obligaciones preventivas impuestas por la LPRL para los trabajadores autónomos, la LISOS contempla en su articulado el régimen de responsabilidades y sanciones aplicable en prevención de riesgos laborales al trabajador por cuenta propia o autónomo, y que se refiere, como no podía ser de otro modo, a la obligación de coordinación, única obligación preventiva que tienen los trabajadores por cuenta propia:

- Constituye infracción grave en materia de prevención de riesgos laborales el hecho de que los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo no adopten las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales (art. 12.13 LISOS).

- Constituye infracción muy grave el hecho de que los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo no adopten las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales (art. 13.7 LISOS).

### 9.3. Empleados del hogar y prevención de riesgos laborales

La LPRL, en su artículo 3.4, excluye de su ámbito de aplicación la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, y señala que, a pesar de esto, «el titular del hogar familiar está obligado a vigilar que el trabajo de sus empleados se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad e higiene».

En idénticos términos se pronuncia el RD 1620/2011, de 14 de noviembre, que conforma un nuevo régimen jurídico aplicable a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. El apartado segundo del artículo 7 RD 1620/2011 determina que el empleador está obligado a vigilar que el trabajo del empleado del hogar se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo que adoptará medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico.

Aunque tanto la LPRL como el RD 1620/2011 evidencian que los empleados del hogar no se encuentran afectados por el régimen de derechos y obligaciones que deriva de la LPRL, y que resulta común a la práctica totalidad de los trabajadores por cuenta ajena, las dos normas reconocen a estos trabajadores

el derecho a la seguridad y salud laboral; sin embargo, este reconocimiento es ambiguo, inconcreto y ausente de articulación, al no resultarles aplicables la LPRL y su normativa de desarrollo.

Las únicas disposiciones aplicables a los empleados del hogar en materia preventiva se incluyen en el artículo 7 RD 1620/2011, que establece que los empleados del hogar disfrutan de los derechos y obligaciones del trabajador por cuenta ajena contenidos en los artículos 4 y 5 TRLET. Por lo tanto, al empleado del hogar se le reconoce, *ex* artículo 4.2.d TRLET, el derecho a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, y se le impone la obligación de observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten (art. 5 TRLET).

Del marco normativo relacionado, resulta indiscutible la insuficiente concreción del deber de seguridad del empleador y su deficiente articulación, ya que la norma no determina las específicas obligaciones preventivas en las que se materializa la obligación de seguridad y salud. En este contexto, el deber de seguridad contenido en el RD 1620/2011 se nos presenta como un principio general que tiene que presidir la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, de difícil materialización en la práctica, ante la ausencia de normas aplicables en el desarrollo de su contenido. A esto se tiene que añadir la ausencia de un listado de infracciones y sanciones, así como la inexistencia de medidas de control del cumplimiento de la obligación preventiva, lo que la convierte en poco más que una mera declaración de intenciones de carácter programático y sin contenido material en la práctica.

Este hecho queda de manifiesto en la escasa jurisprudencia existente en la materia, que se ha limitado a constatar la exclusión de los empleados del hogar del ámbito de la LPRL y ha reafirmado el difuso deber de seguridad en relación con estos trabajadores, que no se materializa en ninguna concreta obligación preventiva y que es radicalmente distinto al que establece a todos los efectos la LPRL. Entre otras, podéis ver STSJ País Vasco, 4 de noviembre del 2003 (rec. 1857/2003) y STSJ Comunidad Valenciana, 13 de marzo del 2013 (rec. 2423/2012).

## 9.4. La obligación de prevención de riesgos laborales de los fabricantes, importadores y suministradores

El artículo 41 LPRL regula las obligaciones preventivas de los fabricantes, importadores y suministradores, sujetos que entran de pleno en el ámbito de influencia de la LPRL *ex* artículo 3.1 de la norma marco. El precepto atribuye, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, un conjunto de obligaciones en materia de seguridad y salud laboral a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo.

**Sistema preventivo para todos los actores implicados**

En último término, esta atribución legal obedece a la intención del legislador de configurar un sistema preventivo que involucre a todos los actores implicados en el proceso productivo en sus diferentes fases, con independencia del vínculo jurídico que los una con el trabajador sujeto de protección. Se corresponsabiliza de este modo a los fabrican-

tes de la obligación de seguridad y salud laboral cuya titularidad, en términos de lógica contractual, es esencialmente empresarial.

El deber de seguridad y salud laboral de los fabricantes, importadores y suministradores diseñado por el artículo 41 LPRL se configura como una obligación de medios, no de resultado, y se concreta básicamente en dos obligaciones: la obligación de combatir los riesgos en el origen y la obligación de información.

La obligación de **combatir los riesgos en el origen** de los fabricantes, importadores y suministradores se configura partiendo de los elementos siguientes.

**a)** Los fabricantes, importadores y suministradores de **maquinaria y equipos de trabajo** están obligados a asegurar que estos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para las finalidades recomendadas por ellos.

**Combatir los riesgos en su origen**

En último término, esta obligación no deja de ser una derivación del principio de la acción preventiva consistente en combatir los riesgos en su origen, incluido por el artículo 15.1.c LPRL. En este sentido, y según lo que se dispone en el artículo 15 LPRL, los fabricantes, importadores y suministradores tienen que evitar aquellos riesgos evitables y evaluar aquellos que resulten inevitables, adoptando las medidas preventivas que garanticen el mayor nivel de protección posible.

**b)** Los fabricantes, importadores y suministradores de **productos y sustancias químicas** de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de modo que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.

**c)** Los fabricantes, importadores y suministradores de **elementos para la protección de los trabajadores** están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones y de la manera recomendadas por ellos.

Respecto a la **obligación de información**, los fabricantes, importadores y suministradores tendrán que proporcionar a los empresarios –y estos obtener de aquellos– la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto a ellos. Esta obligación de información se concreta de la manera siguiente:

- Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria y equipos de trabajo y de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo tendrán que suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que

tengan que tomarse y los riesgos laborales que comporten tanto su uso normal como su manipulación u ocupación inadecuada.

- Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

## Resumen

El módulo se centra en el estudio de la regulación específica que, en materia preventiva, presentan determinados sectores de actividad y ciertos supuestos especiales que, por su contexto singular, requieren un tratamiento normativo específico. Los motivos que justifican el régimen jurídico propio de estas realidades son varios, de los cuales los más importantes son la peligrosidad de las actividades y la condición especial de los sujetos a los que se atribuyen las obligaciones preventivas. Dentro de la normativa específica en materia preventiva, el módulo analiza con detenimiento la regulación aplicable al sector de la construcción, un sector de gran importancia económica y que, además, cuenta con un alto grado de siniestralidad.

A lo largo de diferentes epígrafes, se desarrolla el conjunto de normas, legales y convencionales, que han conformado la construcción como una de las actividades con más peculiaridades en materia de prevención de riesgos laborales. El análisis se elabora poniendo especial énfasis en el papel que ejercen, en relación con la seguridad y salud en el trabajo, los diferentes agentes que intervienen en el proceso productivo de la construcción.

Después del estudio detallado del sector de la construcción, se examina el régimen jurídico preventivo aplicable de forma singular al sector minero, un sector con una especial relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, dado que el nivel de riesgo y la probabilidad de materialización de accidentes resultan muy elevados.

Finalmente, el módulo describe y analiza las peculiaridades que, en materia de prevención de riesgos laborales, existen en relación con la Administración pública, los trabajadores por cuenta propia, las sociedades cooperativas, los empleados del hogar y los fabricantes, importadores y suministradores. Se trata de realidades que, atendiendo a su particular articulación desde la perspectiva laboral, reciben un enfoque jurídico-preventivo específico.

# Bibliografía

**Alfonso Mellado, C. L.; Salcedo Beltrán, C.; Rosat Anced, I.** (coords.) (2012). *Prevención de riesgos laborales. Instrumentos de aplicación* (3.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

**Cardona Llorens, A.; García González, G.** (coords.) (2013). *Casos prácticos para técnicos de prevención de riesgos laborales*. Valencia: Tirant lo Blanch.

**García González, G.** (coord.) (2008). *Curso básico de prevención de riesgos laborales*. Madrid: Dykinson.

**Garrigues Giménez, A.** (dir.) (2009). *Derecho de la prevención de riesgos laborales*. Albacete: Bomarzo.

**López Gandía, J.; Blasco Lahoz, J. F.** (2014). *Curso básico de prevención de riesgos laborales* (15.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

**Sala Franco, T.** (2014). *Derecho de la prevención de riesgos laborales* (9.ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.